Судебный акт по делу № 88-12184/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17961008&case_uid=1a7c42f6-228f-40ce-846a-6b83e651562e&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Франчикова М.С.

II инстанция – Пашкевич А.М., Титова И.В. (докладчик), Горькова И.Ю.

Дело № 88-12184/2026

УИД: 77RS0034-02-2025-005329-73

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

28 апреля 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 8 мая 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Парменычевой М.В.

судей Драчева Д.А., Долговой Ж.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества г. Москвы, АО «Мосотделстрой №1» о признании права собственности на квартиру (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 02-8824/2025),

по кассационной жалобе ДГИ г. Москвы на решение Щербинского районного суда города Москвы от 17 сентября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 5 декабря 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Драчева Д.А., объяснения представителя

ФИО1

по доверенности

ФИО9

, возражавшего против удовлетворения кассационной жалобы, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

ФИО1

обратился в суд с иском к ДГИ г. Москвы, АО «Мосотделстрой №1», в котором просил признать за ним право собственности на

<адрес>

по адресу:

<адрес>

.

В обоснование требований сослался на то, что

ФИО1

и ООО «КОМЗЕСТРОЙ» заключен договор участия в долевом строительстве №

№

от 01 июня 2009 года в соответствии с которым объектом долевого строительства является однокомнатная квартира, ориентировочной площадью 84,03 кв.м., расположенная по строительному адресу:

<адрес>

. Цена договора составляет сумму в размере 1 512 540 рублей и выплачена участником, что подтверждается платежным документом. ООО «КОМЗЕМСТРОИ» ликвидировано в качестве юридического лица 09.02.2012.

Решением Щербинского районного суда города Москвы от 17 сентября 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 5 декабря 2025 года, исковые требования

ФИО1

удовлетворены.

За

ФИО1

признано право собственности на

<адрес>

площадью 76,1 кв.м, на 11 этаже по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

.

Решение является основанием для внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним по г. Москве.

ДГИ г. Москвы подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене указанных судебных актов как незаконных, направлении дела на новое рассмотрение.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия находит жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права (ч. 2 ст. 379.7 ГПК РФ) или норм процессуального права (ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ).

Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела не допущено.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что 01.06.2009 между ООО «КОМЗЕМСТРОЙ» (застройщик) и

ФИО1

(участник долевого строительства) заключен Договор участия в долевом строительстве №

№

в соответствии с которым застройщик обязуется своими силами или с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу:

<адрес>

, и передать участнику долевого строительства объект долевого строительства - трёхкомнатную

<адрес>

, общей площадью 84,03 кв.м., на 11 этаже, секции Б, а участник долевого строительства обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность объект долевого строительства.

Цена договора составляет сумму в размере 1 512 540 рублей и выплачена участником, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру от 01 июня 2009 г. № 14.

ООО «КОМЗЕМСТРОЙ» ликвидировано в качестве юридического лица 09.02.2012, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических

В целях реализации мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан от действий недобросовестного застройщика жилья, ввиду ликвидации ООО «Комземстрой» 27.07.2018 решением определен новый застройщик ЖК «Марушкино» - городской застройщик АО «Мосотделстрой № 1», которому поручено завершить строительство объекта. АО «Мосотделстрой № 1» получило разрешение на строительство.

В настоящий момент дом-новостройка введен в эксплуатацию, строительство многоквартирного дома завершено. Дому присвоен почтовый адрес:

<адрес>

Вместе с тем, спорная квартира не передана истцу по акту приема-передачи.

Из материалов дела также следует, что решением Щербинского районного суда г. Москвы от 24 апреля 2014 года за

ФИО1

признано право собственности на объект незавершенного строительства - двухкомнатную квартиру, в секции Б, на 11 этаже, ориентировочной общей площадью по проекту 77,2 кв.м., №

<адрес>

, расположенной по адресу:

<адрес>

доля 62/100 от общей жилой площади дома.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, оценив по правилам ст. 67 ГПК РФ представленные доказательства, руководствуясь положениями ст. ст. 130, 131, 218, 219, 309, 310 ГК РФ, ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», исходил из того, что истцом обязательства по договору участия в долевом строительстве исполнены в полном объеме, при этом строительство многоквартирного дома завершено новым застройщиком АО «Мосотделстрой № 1», дом введен в эксплуатацию, однако спорная квартира в виде обособленного объекта гражданских прав, имеющего кадастровый номер и площадь, не передана истцу по акту, как участнику долевого строительства, обладающему приоритетным правом на получение в собственность оплаченного им жилого помещения.

С указанными выводами суда первой инстанции и правовым обоснованием согласился суд апелляционной инстанции, отклонив доводы ответчика об отсутствии надлежащих доказательств оплаты истцом стоимости жилого помещения, несоответствии цены договора условиям договора

подряда, а также о притворности (ничтожности) заключенных сделок ввиду аффилированности руководства ООО «Комземстрой» и ООО «СК «Арго», поскольку факт надлежащего исполнения истцом своих обязательств по договору участия в долевом строительстве был проверен и установлен судом первой инстанции, а также подтвержден вступившим в законную силу решением Щербинского районного суда г. Москвы от 24 апреля 2014 года, которым за истцом было признано право собственности на долю в объекте незавершенного строительства.

Суд апелляционной инстанции посчитал верным вывод суда первой инстанции, что несогласие ответчика с условиями ценообразования в договорах пятнадцатилетней давности, а также ссылка на корпоративные связи между первоначальными юридическими лицами сами по себе не могут служить основанием для лишения гражданина, чьи средства были привлечены для строительства, права на получение в собственность фактически созданного и введенного в эксплуатацию жилого помещения.

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы ответчика о том, что у истца не возникло права требования по договору цессии, так как уступка была совершена в отношении несуществующего права после прекращения обязательств застройщика, поскольку согласно материалам дела, договор уступки прав требования заключен 15.12.2011, то есть до момента ликвидации ООО «Комземстрой» (09.02.2012), следовательно, на момент совершения сделки обязательство существовало. Кроме того, прекращение инвестиционного контракта и ликвидация первоначального застройщика не прекращают обязательств перед дольщиками по передаче жилых помещений, строительство которых было завершено новым застройщиком (АО «Мосотделстрой № 1») в рамках мероприятий по восстановлению прав граждан.

Также суд апелляционной инстанции отклонил доводы ответчика о том, что решение Щербинского районного суда г. Москвы от 24 апреля 2014 года не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора, так как Департамент городского имущества г. Москвы не привлекался к участию в том деле, а ответчиком выступало ненадлежащее лицо (ЖСК).

Признавая приведенные аргументы несостоятельными, суд апелляционной инстанции указал на то, что данный судебный акт вступил в законную силу и в установленном законом порядке не отменен. В силу положений ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. То обстоятельство, что ответчик не участвовал в рассмотрении дела в 2014 году, не опровергает факта признания судом вещного права истца на спорный объект (в виде доли в праве), которое трансформировалось в право собственности на квартиру после ввода дома в эксплуатацию.

Оснований для иных выводов у суда кассационной инстанции по доводам кассационной жалобы не имеется.

Выводы судебных инстанций подробно и убедительно мотивированы, основаны на обстоятельствах дела и представленных доказательствах, которым дана оценка, отвечающая требованиям ст. 67 ГПК РФ.

Материальный закон истолкован и применен судебными инстанциями правильно, с учетом установленных обстоятельств дела.

Нарушений норм процессуального права не допущено.

Доводы кассационной жалобы повторяют позицию заявителя, изложенную в суде первой и апелляционной инстанции, были предметом тщательной проверки апелляционного суда и получили надлежащую правовую оценку, отраженную в принятых по делу судебных постановлениях. Оснований считать выводы судов ошибочными по доводам кассационной жалобы не имеется.

Суд кассационной инстанции при проверке судебных актов не наделен правом непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела, которые не были

установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Переоценка доказательств и выводов судов не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу ст. 390 ГПК РФ, а несогласие заявителя кассационной жалобы с судебными актами не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для отмены этих судебных актов.

При таких данных, вышеуказанные решение и апелляционное определение сомнений в их законности с учетом доводов кассационной жалобы не вызывают, а предусмотренные ст. 379.7 ГПК РФ основания для их отмены или изменения в настоящем случае отсутствуют.

Руководствуясь ст. 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Щербинского районного суда города Москвы от 17 сентября 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 5 декабря 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу ДГИ г. Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи